

CONTRAT DE PARTENARIAT OPÉRATIONNEL (Jeu de données fictif – Cas d'étude SaaS)

Entre les soussignés :

Société A – IMMO INVEST PARTNERS SA, société fictive d'investissement immobilier, capital social simulé de 1 200 000 000 FCFA, siège social à Lomé, ci-après dénommée « l'Investisseur »,

ET

Société B – BTP CONSTRUCT PLUS SARL, entreprise fictive de BTP, capital social simulé de 50 000 000 FCFA, siège social à Lomé, ci-après dénommée « le Prestataire ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet : Le présent contrat définit les conditions d'exécution des travaux immobiliers confiés au Prestataire.

Article 2 – Nature du partenariat : Le partenariat est non exclusif sauf stipulation contraire.

Article 3 – Périmètre des travaux : Les travaux incluent conception, exécution et livraison des ouvrages.

Article 4 – Documents contractuels : Les documents techniques et annexes font partie intégrante du contrat.

Article 5 – Obligations du Prestataire : Respect des délais, conformité et mobilisation des ressources.

Article 6 – Obligations de l'Investisseur : Fourniture des instructions et validation des livrables.

Article 7 – Gouvernance : Droit de supervision permanent de l'Investisseur.

Article 8 – Planning : Le planning peut être ajusté pour des raisons opérationnelles.

Article 9 – Délais : Les délais sont impératifs pour le Prestataire.

Article 10 – Modalités financières : Paiement par tranches selon l'avancement.

Article 11 – Conditions de paiement : Paiement après validation, sans automaticité.

Article 12 – Révision des prix : Révision possible en cas de modification du périmètre.

Article 13 – Responsabilité : Responsabilité pleine du Prestataire pour les dommages directs.

Article 14 – Assurance : Maintien des assurances nécessaires.

Article 15 – Sous-traitance : Soumise à autorisation écrite préalable.

Article 16 – Propriété des ouvrages : Transfert progressif à l'Investisseur.

Article 17 – Confidentialité : Obligation étendue de confidentialité.

Article 18 – Audit : Droit d'audit technique et financier.

Article 19 – Modification : Toute modification fait l'objet d'un avenant.

Article 20 – Résiliation : Résiliation possible en cas de manquement grave.

Article 21 – Effets de la résiliation : Remise des documents et états d'avancement.

Article 22 – Force majeure : Exonération en cas de force majeure reconnue.

Article 23 – Indépendance des parties : Aucune relation de subordination.

Article 24 – Cession : Interdite sans accord écrit.

Article 25 – Droit applicable : Droit togolais (simulation).

Article 26 – Règlement des litiges : Tentative amiable préalable obligatoire.

Document fictif destiné exclusivement à des tests techniques et pédagogiques SaaS. Aucune valeur juridique.